

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3430/2542

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย
จำกัด (มหาชน)

โจทก์

บริษัทสมุทรสาครเท็กซ์ไทล์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 298, มาตรา 653
ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้เงินที่จำเลยถูกไปจากโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของการให้กู้เงินในโครงการก่อสร้างโรงงานร่วมกับสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกันชุดเดียวกันในสัญญาฉบับเดียวกันก็ตาม แต่จำเลยกู้เงินจากโจทก์และผู้ให้กู้แต่ละรายมีกำหนดจำนวนเงินกู้ที่แน่นอน และแม้จะมีหลักประกันร่วมกันก็ถือว่าหนี้แต่ละรายมีเจ้าหนี้เพียงรายเดียว เมื่อจำเลยผิดสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้อย่างอื่นก่อน

แม้เงินที่จำเลยถูกไปจากโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของการให้กู้เงินในโครงการก่อสร้างโรงงานร่วมกับสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกันชุดเดียวกันในสัญญาฉบับเดียวกันก็ตาม แต่จำเลยกู้เงินจากโจทก์และผู้ให้กู้แต่ละรายมีกำหนดจำนวนเงินกู้ที่แน่นอน และแม้จะมีหลักประกันร่วมกันก็ถือว่าหนี้แต่ละรายมีเจ้าหนี้

เพียงรายเดียว เมื่อจำเลยผิดสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้รายอื่นก่อน

(เหล็ก ไทรวิจิตร-พันธุาฐ ปาณิกบุตร-กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายวิชา เศรษฐมงคล

ศาลอุทธรณ์ - นายพลภักดี สิริทิพากร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ